

Uitwerkingenbundel

Bachelor

BELASTINGRECHT 3

Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

© BREUKELEN, Nyenrode Business Universiteit, voorjaar 2026

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch op geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nyenrode Business Universiteit.

FISCALE EENHEID (COLLEGE 6 EN 7)

Uitwerking 1

- a. Voordelen van de fiscale eenheid:
 - resultaatsaldering (horizontale verliesverrekening).
 - hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening.
 - geen winstneming op interne transacties.
 - (*één aangifte vennootschapsbelasting*)
- b. De vermogenssprong houdt het verschil in tussen de fiscale boekwaarde van de deelneming bij de moedermaatschappij en de fiscale boekwaarde van de activa en passiva van de te voegen dochtermaatschappij. De vermogenssprong raakt de winst niet.
- c. Als het verzoek uiterlijk vóór 1 april wordt gedaan kan als ingangsdatum van de fiscale eenheid 1 januari worden gekozen, de aanvangsdatum van het (gehele) boekjaar bij een boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Dat voorkomt dat voor de in de fiscale eenheid op te nemen BV('s) een aangifte Vpb ingediend zou moeten worden voor het deel van het jaar waarin nog geen sprake is een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. (Of: Bovendien behoeven bij een totstandkoming van de fiscale eenheid op 1 januari geen extra tussentijdse vermogensopstellingen te worden gemaakt).

Uitwerking 2

2. a. De dochtervennootschappen kunnen worden opgenomen in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting indien wordt voldaan aan de volgende cumulatieve eisen:
 - juridisch en economisch eigendom van ten minste 95% van het nominaal gestort aandelenkapitaal in de dochtervennootschap, dit bezit vertegenwoordigt ten minste 95% van de statutaire stemrechten en geeft in alle gevallen recht op ten minste 95% van de winst en ten minste 95% van het vermogen van de dochter
 - gelijke tijdvakken
 - dezelfde winstbepalingen
 - vennootschappen moeten in Nederland zijn gevestigd
 - rechtsvormen voor moeder en dochter
 - aandelen in de dochtervennootschap mogen niet als voorraad worden gehouden
 - voor de toepassing van de fiscale eenheid moeten partijen een verzoek indienen
- b. Nee, Staalkabel Antwerpen SA kan niet worden opgenomen in de fiscale eenheid omdat zij niet in Nederland is gevestigd.
- c. Indien sprake is van een vaste inrichting in Nederland kan op grond van art. 15, lid 8, Wet Vpb 1969 de betreffende vaste inrichting deel uitmaken van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting.
- d. Dit (toepassing van art.15ab, lid 6, Wet Vpb 1969) betekent dat Staalkabel Rotterdam Gieterij BV de schuld dient te waarderen op € 290.000. Hierdoor dient Staalkabel Rotterdam Gieterij BV in het jaar voorafgaande aan de fiscale eenheid een winst te nemen van € 400.000 minus € 290.000 is € 110.000.

Uitwerking 3

3. a. Groningen Hotel Holding BV: waardering deelneming op waarde in het economische verkeer 100.000 (art.15ab, lid 1, Wet Vpb 1969);
Geen invloed op jaarwinst door deelnemingsvrijstelling.
- b. Groningen Online Reis promotie BV: winstneming schuld (door verlaging): 190.000 (art.15ab, lid 6, Wet Vpb 1969). (Jaarwinst gaat 190.000 omhoog.)

c. Vermogen Groningen Online Reis promotie	50.000
Winstneming schuld Reis promotie BV (3.b.)	190.000

Fiscale boekwaarde Groningen Online Reis promotie	240.000
Deelneming bij moeder 3.a.)	100.000

Vermogenssprong	140.000
d. 1 februari 2026.	

Uitwerking 4

4. a. Op 1 februari 2026 (dan heeft Unipak tenminste 95 percent van de juridische en economische eigendom) gesteld dat het verzoek niet later dan 1 mei 2026 is gedaan (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969).
- b. Rechtstreekse (horizontale) verliesverrekening van de aangesloten vennootschappen. Reorganisatie mogelijk zonder afrekening over "verplaatste" stille reserves. Uitstel winstneming bij onderlinge transacties.
- c. Verrekening van voorvoegingsverliezen kan vertraging oplopen. Carry-back mogelijkheid (over het verenigingstijdstip heen) kan verloren gaan. Hoofdelijke aansprakelijkheid (onder omstandigheden). Risico inkorting opgeofferd bedrag bij verbreking.

Uitwerking 5

5. a. Balans fiscale eenheid Zonnewijzer 1 januari 2026

Activa	6,0 mln	Vermogen	3,5 mln
Kas	1,5 mln	Passiva	4,0 mln
	7,5 mln		7,5 mln

b. Vermogen 31 december 2025 5,5 mln
Deelneming Kompas 1 mln -/-*
Negatief vermogen Kompas* 1 mln -/-**
Vermogen 1 januari 2026 3,5 mln

* Correctie deelneming Kompas ingevolge art. 15ab, lid 1, Wet Vpb 1969.

**Vermogen Kompas volgens balans € 1,5 mln -/- 1 mln -/- winstneming ingevolge art. 15ab, lid 6, Wet Vpb 1969 € 0,5 mln

Uitwerking 6

6. a. Voordelen van de fiscale eenheid:
- resultatsaldering (horizontale verliesverrekening).
 - hergroepering (of herstructurering) zonder afrekening.
 - geen winstneming op interne transacties.
- b. (Een afboeking door de moedermaatschappij van een eventuele vordering op haar in een fiscale eenheid opgenomen dochtermaatschappij is niet mogelijk). Binnen een fiscale eenheid vallen wederzijdse vorderingen en schulden weg.
- c. Niet eerder dan met ingang van de datum van indiening van het (gezamenlijk) verzoek (art. 15, lid 10, onderdeel h, Wet Vpb 1969).
- d. i) Wel (de fiscale eenheid wordt verbroken, er wordt niet langer voldaan aan art. 15, lid 4, onderdeel b, Wet Vpb 1969).
ii) Wel (de fiscale eenheid wordt verbroken, er wordt niet langer voldaan aan art. 15, lid 4, onderdeel a, Wet Vpb 1969).

- iii) Niet (verbreking op verzoek vindt slechts plaats na een gezamenlijk verzoek van de moedermaatschappij en de dochtermaatschappij, art. 15, lid 10, onderdeel h, Wet Vpb 1969).
- iv) Wel (art. 15, lid 10, onderdeel c, Wet Vpb 1969: de fiscale eenheid wordt verbroken, er wordt niet langer voldaan aan art. 15, lid 4, onderdeel c, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 7

7. a. Op 6 februari 2026.

6 februari 2026 Zandstraal BV			
Bosgrond	€ 200.000	Schuld Gevelreiniging	€ 400.000
		Vermogen -/-	€ 200.000

- c. Deelneming: € 200.000 negatief (art. 15aj, lid 6 jo. art. 13d, lid 8, Wet Vpb 1969)
 Vordering: € 400.000 (art. 15aj, lid 2, Wet Vpb 1969) ("bedrijfswaarde" niet < nominale waarde)

Uitwerking 8

8. Ja. In beide situaties (dus of er nu een fiscale eenheid is of niet) slechts verrekening van verlies met eigen latere winsten van BV Chemmineur, terwijl bovendien in geval van fiscale eenheid, als BV Chemmineur winst maakt en de overige aangesloten vennootschappen mogelijk verlies, eerst die verrekening plaatsvindt (horizontale verrekening) en dan pas de verrekening die de wet voorschrijft (verticale verrekening).

Uitwerking 9

- a. Op 17 november 2024. Op dat moment bezit C BV immers niet langer de juridische en economische eigendom van tenminste 95% van het nominaal gestort kapitaal in D BV.
- b. Zonder deze regeling zou vrijval van schulden (en fiscale reserves) buiten fiscale eenheid kunnen plaatsvinden, zonder dat de belasting over de vrijvalwinst (bij D BV) ingevorderd kan worden (omdat een onverhaalbare heffing (bij D BV) ontstaat).
- c. Omdat D BV ten tijde van de ontvoeging over aanzienlijke schulden en een negatief eigen vermogen beschikte, (het faillissement van D BV reeds binnen drie weken na ontvoeging door C BV is aangevraagd), liquidatie van D BV reeds binnen een jaar na ontvoeging heeft plaatsgevonden, is het aannemelijk dat D BV in het zicht van haar liquidatie is ontvoegd.

Uitwerking 10

10. a. 2025 Combinatie Winst € 900.000.
 Bijdrage aan dat resultaat ($\times 1.000$)

	Mon Repos	Welgedaan	Rusteloos	Nooitgedacht
	-100	200	-300	1100
Objectivering resultaten	+1000			-1000
	900	200	-300	100
Horizontale verrekening		-200	+200	
	-90		+100	-10
	810	0	0	90
Carry-forward	-50			-90
	760			0

Belastbaar bedrag € 760.000

Zie art. 12 Besluit Fiscale Eenheid 2003.

- b. Neen, Rusteloos had zelf € 300.000 kunnen carry-backen.
Het belastbare bedrag van de combinatie was dan geweest:
€ 1.200.000 – € 100.000 (carry-forward Nooitgedacht) – € 50.000 (carry-forward Mon Repos) = € 1.050.000.
Dus per saldo meer verliesverrekening ad € 10.000.

Uitwerking 11

11. a. Ja, het verzoek is binnen de termijn van drie maanden gedaan en de fiscale eenheid is op 31 december 2024 niet geëindigd.
b. Ja, nu de fiscale eenheid tot stand is gekomen, moet het pand fiscaal binnen de fiscale eenheid tegen de boekwaarde worden geboekt.
c. Neen, er is een vermogensbestanddeel overgedragen binnen een fiscale eenheid gevolgd door een ontvoeging binnen zes kalenderjaren (art. 15ai, Wet Vpb 1969). Op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan de ontvoeging, de verkoopdatum 5 februari 2025, wordt het pand te boek gesteld tegen de waarde in het economische verkeer.

Uitwerking 12

12. a. Ja, op 10 december 2025 verkrijging economische en juridische eigendom, het verzoek is tijdig gedaan (en de verbreking geschiedt niet in hetzelfde jaar) (art. 15, lid 9, Wet Vpb 1969).
b. Ja, de fiscale eenheid is beëindigd en er is geschoven met stille reserves binnen de termijn van zes jaar.
b. Als Karel zo goedkoop kon kopen omdat hij de zoon is van de enig-aandeelhouder van Zero BV die hem in die kwaliteit een voordeel wilde doen toekomen, moet gedacht worden aan een middellijke uitdeling. Voor Zero BV valt de gemiste winst onder de deelnemingsvrijstelling.

Uitwerking 13

13. a. Toerekening aan de vordering omdat deze in preferentie vóórgaat op het aandelenkapitaal.
b. Het gaat hier fiscaal om een verlies op de deelneming en dat is niet aftrekbaar. Verliesfinanciering (ook binnen fiscale eenheid) levert kapitaalstorting op. Vordering loopt mee bij berekening verlies op deelneming.
Zo niet, art. 15aj, tweede lid, Wet Vpb 1969 verhindert (ook) aftrek. Op het tijdstip onmiddellijk voorafgaande aan het ontvoegingstijdstip worden de onderlinge vorderingen gesteld op de nominale waarde of lagere bedrijfswaarde. De schulden worden gesteld op de nominale waarde.
c. - Verkoop van meer dan 5% van de aandelen.
- Certificering van de aandelen.
- Verpanding van de aandelen.
- "Tijdvakken" vallen niet langer samen.
- Ongelijke stelsels van winstbepaling worden van toepassing.
- Op verzoek (art. 15, lid 10, onderdeel h, Wet Vpb 1969).
- Zetelverplaatsing (art. 15, lid 10, onderdelen b en c, Wet Vpb 1969).

Uitwerking 14

14. a. Ja, er is op dat moment immers "gewoon" weer een deelneming.
b. Weliswaar is er een verbreking binnen 12 maanden, maar een jaar is hier het boekjaar en op 1 januari 2026 is er een nieuw boekjaar begonnen (zie art. 7, lid 4, Wet Vpb 1969). Art. 15, lid 11, Wet Vpb 1969 is niet van toepassing.

- c. Art. 15ai Wet Vpb 1969 is hier van toepassing en dat leidt tot een belaste opwaardering van het heideveld per 15 januari 2026 (art 15ai, lid 1, Wet Vpb 1969).
Ratio van herwaardering: te voorkomen dat bij "verkoop" winstneming achterwege kan blijven, door toepassing van de deelnemingsvrijstelling.

Uitwerking 15

- Nu de combinatie verlies heeft geleden komt slechts een carry-back van verlies 2025 naar 2024 in beeld (en geen carry-forward van voorvoegingsverliezen).
- Eerst dient echter een herrekening van de resultaten over 2025 van de aangesloten vennootschappen plaats te vinden (de zgn. zelfstandige winstberekening).
- Daarna vindt de horizontale verrekening plaats.
- Waarna de verticale verrekening.

Cijfermatig

M	D1	D2	D3	D4	Comb Verlies
600.000 -/-	400.000 +/+	100.000 -/-	200.000 +/+	600.000 -/-	700.000 -/-
Zelfstandige winstberekening: Ad a: geen consequenties Ad b: verlies M 400.000 lager en winst D3 400.000 lager					
400.000 +/+			400.000 -/-		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
200.000 -/-	400.000 +/+	100.000 -/-	200.000 -/-	600.000 -/-	700.000 -/-
Horizontale verrekening: Winst van D1 verrekenen met verliezen andere maatschappijen en wel primair met verliezen van vennootschappen waarvan het resultaat niet in aanmerking komt voor carry-back en een restant naar rato van het verlies van de overige vennootschappen					
	300.000 -/-	100.000 +/+	200.000 +/+		
-----	-----	-----	-----	-----	-----
200.000 -/-	100.000 +/+	0	0	600.000 -/-	700.000 -/-
2/8 x 100.000 = 25.000 6/8 x 100.000 = 75.000					
25.000 +/+	100.000 -/-			75.000 +/+	
-----	-----			-----	-----
175.000 -/-	0			525.000 -/-	700.000 -/- (NOG STEEDS)
175.000 +/+	CARRY BACK			100.000 +/+	275.000 +/+
-----				-----	-----
0				425.000 -/-	425.000 -/-

425.000 vatbaar voor carry-forward

Uitwerking 16

16. a. Voor 1 april 2026.
b. De vordering van Van de Biggelaar Holding BV wordt op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de fiscale eenheid tot stand komt, gewaardeerd op de bedrijfswaarde, of indien dat lager is de nominale waarde (art. 15ab, lid 6, eerste volzin, Wet Vpb 1969). De bedrijfswaarde bedraagt € 150.000.

- c. De corresponderende schuld van Van de Biggelaar Import BV wordt gesteld op de waardering van de vordering van Van de Biggelaar Holding BV, op € 150.000 (De winst van Van de Biggelaar Import BV wordt in 2025 (jaar voor fiscale eenheid) verhoogd met € 200.000 minus € 150.000 = € 50.000) (art. 15ab, lid 6, tweede volzin, Wet Vpb 1969).
- d. i) niet
ii) wel
iii) niet
iv) wel

Uitwerking 17

17. a. De fiscale eenheid met dochtermaatschappij Eén en Twee BV was op het moment van de liquidatie wel verbroken, dus in beginsel komt hier art. 13d Wet Vpb 1969 in beeld. Echter ingevolge art. 13d, lid 8, Wet Vpb 1969 dient het opgeofferde bedrag gesteld te worden op het fiscale vermogen op het moment van verbreking; hier dus nihil. Er is dus bij liquidatie geen verlies dus art. 13d Wet Vpb 1969 is niet van toepassing. Er kan dus geen liquidatieverlies geclaimd worden.
- b. De achtergrond is dat door een liquidatie met verlies de alsdan veronderstelde verliezen van de dochtermaatschappij verloren gaan en er aanleiding is de moedermaatschappij hier een vorm van compensatie voor te bieden.